

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาย ประไพ สืบนาวิน กับพวก

ผู้ร้อง

4548/2532

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ผู้ร้องทั้งสี่และ ส. เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดโดยได้ครอบครองร่วมกันตลอดมา ส.มีบุตร2คนเมื่อส.ตาย ผู้ร้องที่ 1 ได้เลี้ยงดูบุตรทั้งสองของ ส. โดยอยู่ในความรู้เห็นของผู้ร้องที่ 2 ถึงที่ 4 จึงถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสี่ครอบครองที่ดินส่วนของ ส.ไว้แทนบุตรทั้งสองของส. เมื่อบุตร 2 คนของส. หนีออกจากบ้านไป ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องทั้งสี่ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการครอบครองเป็นครอบครองเพื่อตน ดังนั้น แม้ผู้ร้องทั้งสี่จะครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลาถึง 10 ปี ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสี่และนางสมพรเทวาทินิมิตร เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2492 นายสวัสดิ์ โกตะโยดม บิดายกที่ดินโฉนดเลขที่1757 ให้แก่ผู้ร้องทั้งสี่และนางสมพร เทวาทินิมิตร ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2496 นางสมพรถึงแก่ความตาย นางสมพรมีบุตร 2 คน คือนางสาวกฤษฎา เทวาทินิมิตร และนายปาน เทวาทินิมิตรบุตรทั้งสองของนางสมพรหนีไปจากภูมิลำเนาและไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 34 ปี สำหรับที่ดินเฉพาะส่วนของนางสมพรนั้นผู้ร้องทั้งสี่ได้ร่วมกันครอบครองด้วยความ

สงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน เฉพาะส่วนของนางสมพรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ขอให้คำสั่งว่าที่ดินเฉพาะส่วนของนางสมพรเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสี่ ศาลชั้นต้น ใต้สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าผู้ร้องทั้งสี่ได้ กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1757 เฉพาะส่วนของนางสมพร เทวาทินมิตร ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะ นางสมพรถึงแก่ความตายนางสมพรมีบุตร 2 คน คือนางสาวกฤษฎาและนายปาน เท วาทินมิตรดั่งนั้น ที่ดินเฉพาะส่วนของนางสมพรจึงเป็นทรัพย์มรดกตกได้แก่นางสาว กฤษฎาและนายปาน เมื่อนางสาวสมพรตาย นางตะแกรงซึ่งเป็นยายและผู้ร้องที่ 1 ได้เลี้ยงดูบุคคลทั้งสองต่อมาโดยอยู่ในความรู้เห็นของผู้ร้องที่ 2 ถึงที่ 4 จึงถือได้ว่า นางตะแกรงและผู้ร้องทั้งสี่ได้ครอบครองที่ดินส่วนของนางสมพรไว้แทนนางสาว กฤษฎาและนายปานซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ จนกระทั่งบุคคลทั้งสองได้หนีออกจากบ้านไป เมื่ออายุได้ประมาณ 15-16 ปี และผู้ร้องทั้งสี่ก็ยังคงครอบครองที่ดินทั้งหมดร่วมกัน ต่อมาโดยไม่ปรากฏว่าได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการครอบครองเป็นครอบครองเพื่อตน แต่ประการใด การที่ไปติดต่อกับเจ้าพนักงานที่ดินก็เพียงเพื่อจะตรวจสอบว่าที่ดินยัง เหลืออยู่อีกเพียงไรเท่านั้น มิใช่เป็นการเปลี่ยนลักษณะแห่งการครอบครอง ดังนั้นแม้ ผู้ร้องทั้งสี่จะได้ครอบครองที่ดินส่วนของนางสาวกฤษฎาและนายปานเป็นเวลาถึงสิบ ปีก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ที่ดินส่วนของบุคคลทั้งสองตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสี่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ผู้ร้องทั้งสี่จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เมื่อเป็นเช่นนั้น ฎีกาของผู้ร้องทั้งสี่ในข้อกฎหมายที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกประเด็นโดยได้ วินิจฉัยว่าผู้ร้องทั้งสี่ก็มีใช้ทายาทของนางสมพรจึงนำบทบัญญัติ มาตรา 1754 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่นางสาวกฤษณาและนายปานไม่ได้
จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้อง
ทั้งสี่ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>